旅館及民宿相關涉及容許及用地變更

一、定義

（一）**民宿**：指利用自用或自有住宅，結合當地人文街區、歷史風貌、自然景觀、生態、環境資源、農林漁牧、工藝製造、藝術文創等生產活動，以在地體驗交流為目的、家庭副業方式經營，提供旅客城鄉家庭式住宿環境與文化生活之住宿處所。（民宿管理辦法第 2 條）

（二）**旅館業**：指觀光旅館業以外，以各種方式名義提供不特定人以日或週之住宿、休息並收取費用及其他相關服務之營利事業。（發展觀光條例第 2 條）

（三）**觀光旅館業**：指經營國際觀光旅館或一般觀光旅館，對旅客提供住宿及相關服務之營利事業。（發展觀光條例第 2 條）

新北市轄區內旅館業與民宿統計：

1. **國際觀光旅館**：共計 4 家，分別為「福容大飯店淡水漁人碼頭」、「大板根渡假酒店」、「板橋凱撒大飯店」及「八里福朋喜來登酒店」。
2. **一般觀光旅館**：共計 4 家，分別為「美麗春天大飯店」、「碧特弗大飯店」、「瓏山林台北中和飯店」及「福容大飯店福隆」，合計 8 家觀光旅館，客房數為 1,323 間，平均住用率為 58.52%。
3. **合法旅館**：共計 225 家，房間數為 12,711 間。
4. **合法民宿**：共計 307 家，房間數為 1,021 間，其中新設 2 家旅館（房間數為 504 間以及 6 間），及 24 家民宿（房間數為 62 間）。

【資料來源：中華民國 113 年新北市政府觀光旅遊局統計年報】

二、容許使用之規定

(一) 依非都市土地使用管制規則(以下稱管制規則)第 6 條之規定，非都市土地經劃定使用分區並編定使用地類別，應依其容許使用之項目及許可使用細目使用。

(二) 依管制規則第 6 條附表一「各種使用地容許使用項目及許可使用細目表」表列有「**民宿**」或「**旅館**」之土地使用地類別整理如下：

◆【民宿之容許使用】

1. **甲、乙、丙種建築用地**之容許使用項目有「住宅」，其許可使用細目免經申請許可使用細目有「**民宿**」。
2. **農牧、林業、養殖、鹽業用地**之容許使用項目有「農舍」，其許可使用細目有「**民宿**」，惟需經目的事業主管機關、使用地主管機關及有關機關許可使用。

使用地類別	容許使用項目	許可使用細目		附帶條件
		免經申請許可使用細目	需經目的事業主管機關、使用地主管機關及有關機關許可使用細目	
甲、乙、丙種建築用地	(一)住宅	2. 民宿		
農牧用地	(二)農舍(工業區、河川區除外；特定農業區、森林區不得興建集村農舍)		4. 民宿	一、不得位於全國區域計畫規定之沿海自然保護區。 二、限於民宿管理辦法第四條第一項但書規定之原住民族地區、經農業主管機關劃定之休閒農業區或核發許可登記證之休閒農場、觀光地區、偏遠地區及離島地區等之農舍。但位於全國區域計畫規定之沿海一般保護區者，需經保護區主管機關許可。

林業用地	(十九)農舍		民宿	限於民宿管理辦法第四條第一項但書規定之原住民族地區、經農業主管機關劃定之休閒農業區或核發許可登記證之休閒農場、觀光地區、偏遠地區及離島地區等之農舍，並僅限於本規則 102 年 9 月 21 日修正生效前取得使用執照之農舍。
養殖用地	(七)農舍(森林區除外)		同農牧用地	同農牧用地
鹽業用地	(二)農舍		同農牧用地	同農牧用地

【相關函釋補充】

Q.遊憩用地得否建置住宅或農舍，且做為民宿使用乙案?

(依交通部觀光局 102 年 11 月 20 日觀賓字第 1020038810 號函釋)

答：

查民宿管理辦法第 10 條(現為第 8 條)第 1 款：「民宿之申請登記應符合下列規定：建築物使用用途以住宅為限。但第四條第一項但書規定地區，其經營者為農舍及其座落用地之所有權人者，得以農舍供作民宿使用。」之規定，住宅或農舍始得申請民宿。

所詢**遊憩用地**得否興建住宅或農舍，係屬內政部權責，依內政部 102 年 10 月 30 日內授中辦地字第 1026040243 號函復(如附件)，略以「查區域計畫法施行細則第 13 條規定，遊憩用地係供國民遊憩使用者，與甲、乙、丙種建築用地係供建築使用者，二者之使用性質不同。另依非都市土地使用管制規則第 6 條附表 1 規定，**遊憩用地尚無容許作住宅或農舍項目使用，故無民宿管理辦法適用疑義**。

◆【旅館之容許使用】

1. **甲、乙、丙種建築用地**之容許使用項目有「日用品零售及服務設施」，其許可使用細目免經申請許可使用細目有「**營業及辦公處所**」。原則可以設置「**旅館**」，惟不得位於全國區域計畫規定之沿海自然保護區。
2. **丙種建築、遊憩用地**之容許使用項目有「觀光遊憩管理服務設施」，其許可使用細目免經申請許可使用細目有「**國際觀光旅館、觀光旅館、一般旅館**」。

使用地類別	容許使用項目	許可使用細目		附帶條件
		免經申請許可使用細目	需經目的事業主管機關、使用地主管機關及有關機關許可使用細目	
甲、乙種建築用地	(二)日用品零售及服務設施	4.營業及辦公處所		一、國際觀光旅館、觀光旅館、一般旅館者，不得位於全國區域計畫規定之沿海自然保護區。 二、位於全國區域計畫規定之沿海一般保護區者，需經目的事業主管關、使用地主管機關及有關機關許可。
丙種建築用地	(二)日用品零售及服務設施	4.營業及辦公處所		附帶條件同甲種建築用地
	(十五)觀光遊憩管理服務設施	1.國際觀光旅館		一、不得位於全國區域計畫規定之沿海自然保護區。 二、位於全國區域計畫規定之沿海一般保護區者，需經目的事業主管機關、使用地主管機關及有關機關許可者。
		2.觀光旅館		附帶條件同上
		3.一般旅館		附帶條件同上
遊憩用地	(四)觀光遊憩管理服務設施	同丙種建築用地		一、本款各目高爾夫球場除外。 二、國際觀光旅館、觀光旅館及一般旅館不得位於全國區域計畫規定之沿海自然保護區。但位於全國區域計畫規定之沿海一般保護區者，需經保護區主管機關許可。

【相關函釋補充】

Q.非都市土地範圍內之甲、乙、丙、丁種建築用地是否可興建旅館或飯店乙案? (依內政部 100 年 4 月 13 日內授中辦地字第 1000724207 號函釋)

1、**甲、乙種建築用地部分**，查非都市土地使用管制規則第 6 條附表一(以下簡稱「管制規則附表一」)規定，甲、乙種建築用地容許作「日用品零售及服務設施」使用，其許可使用細目包括「營業及辦公處所」。次查非都市土地容許使用執行要點第 4 點規定，上開管制規則附表一許可使用細目之適用範圍由其目的事業主管機關(單位)認定。又同執行要點第 2 點附件一規定，前開甲、乙種建築用地許可使用細目「營業及辦公處所」之目的事業主管機關為「依其行業性質分別其主管機關」。綜上，於非都市土地之甲、乙種建築用地興建旅館或飯店，如經目的事業主管機關(中央為交通部觀光局，直轄市或縣(市)政府為旅館業主管單位)認定係屬上開許可使用細目「營業及辦公處所」之適用範疇者，尚符合非都市土地容許使用規定(即得依法興建)。

2、**丙種建築用地部分**，依管制規則附表一規定，丙種建築用地容許作 「觀光遊憩管理服務設施」項目使用，其許可使用細目包括「國際觀光旅館」、「觀光旅館」、「一般旅館」等，故於非都市土地之丙種建築用地興建旅館(飯店)，係屬容許使用範圍。

3、**丁種建築用地部分**，依管制規則附表一規定，除已開發工業區且經規劃有案之丁種建築用地容許作「工業社區」項目下之細目 5「社區日用品零售及服務設施」及細目 14「其他經工業主管機關同意設置之設施」等 2 目許可使用細目使用外(惟該 2 細目是否涵蓋旅館、飯店之使用，應洽工業主管機關)，其餘**丁種建築用地尚無可供興建旅館(飯店)之容許使用項目或許可使用細目**。

◆【民宿與旅館之目的事業主管機關】

依非都市土地容許使用執行要點第 2 點附表一(節錄)

非都市土地容許使用項目之許可使用細目 目的事業主管機關（單位）表					
容許使用項目	許可使用	各級目的事業主管機關（單位）			備 註
		中央機關	直轄市或縣（市）級機關（單位）	鄉（鎮、市、區）級單位	
一、農舍	1. 農舍及農舍附屬設施	行政院農業委員會 內政部營建署	農業(產業發展)(都市發展)(工務)(建設）局(處)	農業(經建)(農經)(建設)課	林業用地依森林法第二條規定之林業主管機關核定（未包括鄉、鎮、縣轄市及區公所）
	4. 民宿	交通部	觀光(交通旅遊)(城鄉發展)局(處)	建設(經建)(農經)課	
二、住宅	2. 民宿	交通部	觀光(交通旅遊)(城鄉發展)局(處)	建設(經建)(農經)課	
十八、觀光遊憩管理服務設施	1. 國際觀光旅館	交通部	觀光(交通旅遊）局(處)		本項目觀光遊憩管理服務設施在風景區或風景特定區經營管理範圍內 應加會管理機構
	2. 觀光旅館	交通部	觀光(交通旅遊）局(處)		
	3. 一般旅館	交通部	觀光(交通旅遊）局(處)		
	4. 餐飲住宿設施	交通部	觀光(交通旅遊）局(處)		

附註：直轄市或縣（市）政府之組織編制及業務劃分有不同規定者，以實際業務職掌之機關（單位）為目的事業主管機關（單位）

三、用地變更之規定

（一）法令依據

1. 土地使用分區內各種使用地，除依第三章規定辦理使用分區及使用地變更者外，應在原使用分區範圍內申請變更編定。前項使用分區內各種使用地之變更編定原則，除本規則另有規定外，應依使用分區內各種使用地變更編定原則表如附表三辦理。非都市土地變更編定執行要點，由內政部定之。（管制規則第 27 條）
2. 申請變更編定為**特定目的事業用地**，以各該使用區無其他適當使用地可變更編定者為限，且以政府機關或公營事業機構興辦者為主。但有下列情形之一，經直轄市或縣（市）目的事業主管機關依管制規則第 30 條規定徵得變更前目的事業主管機關及有關機關同意後核准其興辦事業計畫者，得申請變更編定為特定目的事業用地：……。**（十）住宿、餐飲、農產品加工（釀造）廠、農產品與農村文物展示（售）及教育解說中心等休閒農業設施**。**（二十）經區域計畫委員會審議通過之開發案件，無適當用地可供辦理變更編定者。**……。前項各款興辦事業計畫，依規定需由中央目的事業主管機關核准者，應檢具其核准文件辦理變更編定。（非都市土地變更編定執行要點第 8 點）
3. 非都市土地經劃定使用分區後，因申請開發，依區域計畫之規定需辦理土地使用分區變更者，應依本規則之規定辦理。（管制規則第 10 條）
4. 非都市土地申請開發達下列規模者，應辦理土地使用分區變更：……三、申請開發**遊憩設施**之土地面積達 **5 公頃以上**，應變更為特定專用區。……。**七、前六款以外開發之土地面積達 2 公頃以上，應變更為特定專用區。**前項辦理土地使用分區變更案件，申請開發涉及其他法令規定開發所需最小規模者，並應符合各該法令之規定。……」。（管制規則第 11 條）

(二)申請開發觀光旅館之規定

1、申請開發觀光旅館興辦事業計畫，於非都市土地規模**不得少於 5 公頃**。但本規則等相關法規另有規定者，從其規定。」，申請籌設應先檢具籌設申請文件報經縣（市）目的事業主管機關（**新北市政府觀光旅遊局**）審查同意後，再轉送中央目的事業主管機關（**交通部觀光署**）審查同意後，核發籌設許可。(申請開發觀光旅館興辦事業計畫查作業要點第 4 點)

2、委辦直轄市、縣（市）政府審議許可規定

區域計畫法施行細則第 16 條之 4 規定，依本法第 15 條之 1 第一項第二款規定申請開發之案件，於**一定面積以下**者，區域計畫擬定機關得委託直轄市、縣（市）政府辦理審議許可。前項之一定面積，由中央主管機關定之。(非都市土地使用分區及使用地變更申請案件委辦直轄市縣（市）政府審查作業要點)

3、申請土地倘非屬前揭得容許使用之土地，經同意籌設許可後，須向新北市政府**城鄉發展局**申請開發許可，開發規模屬 30 公頃以上者，須報經**內政部**區域計畫委員會審查同意後，核發開發許可，如開發規模於 30 公頃以下者，由直轄市、縣(市)政府代為許可審議核定，辦理土地使分區變更為**特定專用區**，用地變更為**遊憩用地**。

4、取得開發許可文件後檢具變更編定申請書及開發許可等相關文件，向新北市政府**地政局**申請辦理分區及使用地變更，地政局受理後審查，經會審**城鄉發展局**及**農業局**等相關單位意見後，依開發許可核准之開發計畫，核准辦理變更分區及使用地變更編定。

5、另依**本規則第 44 條**規定，申請變更編定為**遊憩用地**者，其事業計畫必須配置必要之保育綠地及公共設施，設置之保育綠地不得少於變更編定面積 30%，且變更編定為國土保安用地，公共設施則俟興建完竣經勘驗合格後，依核定之土地使用計畫，變更編定為**適當用地**。

(三)申請一般旅館之規定

在非都市土地設置**旅館**，須符合《非都市土地使用管制規則》及各縣市興辦事業計畫審查要點。原則上以**甲、乙、丙種建築用地**及**遊憩用地**可直接作旅館使用；**其餘土地**（如農牧、林業用地等）則須先向目的事業主管機關提出興辦事業計畫核准後，向地方政府單位申請用地變更為「遊憩用地」。

1、土地類別限制：

(1)直接適用：

若土地為「甲、乙、丙種建築用地」或「遊憩用地」，得直接依非都市土地使用管制規則作旅館使用。

(2)變更用途：

在非都市土地位於「特定農業區、森林區、河川區」不允許變更編定為遊憩用地，其餘分區得依法申請變更編定為「**遊憩用地**」。(依管制規則第 27 條附表三、使用分區內各種使用地變更編定原則表)

(3)山坡地限制：若申請位於山坡地範圍，面積規模不得少於 5 公頃。

2、旅館業設置規定：

(1)在非都市土地而言，中央僅有訂「申請開發觀光旅館興辦事業計畫審查 作業要點」規定，各地方政府如有非都市土地變更編定需求者，得依非都市土地使用管制規則第 30 條之規定，「……。變更後目的事業主管機關為審查興辦事業計畫，得視實際需要，訂定審查作業要點。……。」，目前有訂定審查作業要點之縣市有新竹市、新竹縣、苗栗縣等。

(2)惟新北市旅館業設置規定，經本府觀光旅遊局表示，本市目前無訂定非都市土地申請變更為一般旅館之審查作業要點，未來如有變更編定審查案件之需求者，將再研議另行訂定相關規定之。

【目前有訂定審查作業要點之縣市參考】

各縣市	設置規模面積限制
新竹市	不得少於 2 公頃。山坡地不得少於 5 公頃。 (新竹市非都市土地申請變更為遊憩用地興辦事業計畫審查作業要點)
新竹縣	審查作業要點未明定。 (新竹縣非都市土地申請變更為一般旅館使用興辦事業計畫審查作業要點)
苗栗縣	不得少於 2 公頃。山坡地不得少於 5 公頃。 (苗栗縣非都市土地申請變更為遊憩用地興辦事業計畫審查作業要點)
宜蘭縣	不得小於 2 公頃，不得大於 5 公頃。 (宜蘭縣非都市土地申請變更為遊憩用地興辦事業計畫審查作業要點)
屏東縣	不得少於 2 公頃。 (屏東縣非都市土地申請變更為觀光遊憩使用之遊憩用地興辦事業計畫審查作業要點)
南投縣	不得少於 0.6 公頃。山坡地不得少於 5 公頃。 (南投縣非都市土地申請變更為觀光遊憩使用之遊憩用地興辦事業計畫審查作業要點)
花蓮縣	不得小於 2 公頃。 (花蓮縣非都市土地申請變更為觀光遊憩使用之遊憩用地興辦事業計畫審查作業要點)

(四)休閒農場農業用地得設置「住宅設施」之規定

1、所稱「休閒農場」指經營休閒農業之場地。依休閒農業輔導管理辦法第 21 條第一款明定休閒農場之農業用地，得視經營需要及規模，設置「住宅設施」之休閒農業設施。

2、休閒農場得申請設置於非都市土地之工業區、河川區以外之其他使用分區內所編定之**農牧用地、養殖用地**及工業區、河川區、森林區以外之其他使用分區內所編定之**林業用地**。已申請興建農舍之農業用地，不得設置前條休閒農業設施。(休閒農業輔導管理辦法第 22 條)

3. 休閒農場設置第 21 條第一款**(住宅設施)**，農業用地面積應符合下列規定：一、全場均坐落於休閒農業區範圍者：(一) 位於非山坡地土地面積在 1 公頃以上。(二) 位於山坡地之都市土地在 1 公頃以上或**非都市土地面積達 10 公頃以上**。二、前款以外範圍者：(一) 位於非山坡地土地面積在 2 公頃以上。(二) 位於山坡地之都市土地在 2 公頃以上或**非都市土地面積達 10 公頃以上**。……。」。(休閒農業輔導管理辦法第 23 條)

4. 休閒農場內各項設施之設置，均應以符合休閒農業經營目的，無礙自然文化景觀為原則，並符合下列規定：一、第 21 條第一款**(住宅設施)**休閒農業設施：(一) 以集中設置為原則。(二) **住宿設施**為提供不特定人之住宿相關服務使用者，應依規定取得相關用途之建築執照，並於取得休閒農場許可登記證後，**依發展觀光條例及相關規定取得觀光旅館業營業執照或旅館業登記證**；提供特定人士住宿者，應以該休閒農場員工之單身宿舍為限，且不得超過住宿設施用地總面積百分之五。……。」。(休閒農業輔導管理辦法第 24 條)

5. 非都市土地之農業用地設置第 21 條第一款**(住宅設施)**休閒農業設施，應以休閒農場土地範圍擬具興辦事業計畫，註明變更範圍，向直轄市、縣（市）主管機關辦理變更編定。興辦事業計畫內辦理變更編定**面積達 2 公頃以上**者，應辦理**土地使用分區變更**。……。**前**

項總面積不得超過休閒農場內農業用地面積 15%，並以 2 公頃為限；休閒農場總面積超過 200 公頃者，應以 5 公頃為限。……。（休閒農業輔導管理辦法第 25 條）

6. 綜上，根據《休閒農業輔導管理辦法》第 25 條規定，位於非都市土地的農業用地，若設置第 21 條第一款之休閒農業設施（住宿設施），應辦理變更編定為「**特定目的事業用地**」。住宿設施之性質屬民宿或旅館業，應依其申請案件審查之主管機關認定。然而現行新北市非都市土地休閒農場之農業用地設置住宿設施，仍須辦理土地變更編定程序，惟整體評估其實質經濟效益有限，故目前業者多以設置露營場作為住宿服務之主要型態。

六、未來國土計畫使用管制規定

（一）依據國土計畫法第 22 條第 1 項規定：「直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後，應由各該主管機關依各級國土計畫國土功能分區之劃設內容，製作國土功能分區圖及編定適當使用地，並實施管制。」及第 23 條第 2 項規定：「國土功能分區及其分類之使用地類別編定、變更、規模、可建築用地及其強度、應經申請同意使用項目、條件、程序、免經申請同意使用項目、禁止或限制使用及其他應遵行之土地使用管制事項之規則，由中央主管機關定之。……」爰按國土計畫法第 21 條國土功能分區及其分類之土地使用原則、全國國土計畫第九章土地使用指導事項之指導，訂定「國土計畫土地使用管制規則」。

（二）依國土計畫使用管制規則第 3 條第 1 項：「各國土功能分區及其分類土地，於依本法核准使用同意、使用許可或由既有合法可建築用地變更為非可建築用地前，按本規則施行日前土地登記簿所載之使用地類別註記，並依本法第二十三條第二項至第四項所定管制規則規定之土地使用管制內容使用。」及第 4 條：「各國土功能分區及其分類土地，除本規則另有規定者外，其免經申請同意、應經申請同意、禁止或限制之使用項目及其細目依下列規定，並應符合各目的事業主管法令規定：一、國土保育地區、農業發展地區及城鄉發展地區各分類土地，依附表一規定。二、海洋資源地區各分類土地，依附表二規定。附表一及附表二容許使用項目及其細目之適用範圍，由中央主管機關會商中央目的事業主管機關認定。」，涉及民宿、旅館業相關規定整理如下：

國土保育地區、農業發展地區、城鄉發展地區容許使用情形表

群組	使用項目	使用細目	國土保育地區		農業發展地區					城鄉發展地區		備註
			國1	國2	農1	農2	農3	農4（非原）	農4（原）	城2-1	城3	
住商	住宅	民宿	❶②	❶②	❶②	❶②	❶②	❶○	❶○	❶○	❶○	❶限於依第三條第一項規定註記之甲種建築用地、乙種建築用地、丙種建築用地。 ②限於依第三條第一項規定註記之丁種建築用地。
觀光	旅館	國際觀光旅館	❶②	❶②	❶②	❶②	❶②	❶○	❶○	❶○	❶○	❶限於依第三條第一項規定註記之丙種建築用地、遊憩用地 ②限於依第三條第一項規定註記之丁種建築用地
		一般觀光旅館	❶②	❶②	❶②	❶②	❶②	❶○	❶○	❶○	❶○	
		一般旅館	❶②	❶②	❶②	❶②	❶②	❶○	❶○	❶○	❶○	

註：1.「●」代表免經申請同意使用；❶代表符合備註欄位之❶條件者，得免經申請同意使用，未符合者禁止使用。
2.「○」代表應經申請同意使用；②代表符合備註欄位之②條件者，得應經申請同意使用，未符合者禁止使用。
3.「X」 代表禁止使用。

依前開使用容許表所載，**住宅之使用細目「民宿」**，於依第三條第一項規定註記甲、乙、丙種建築用地均可免經申請同意使用；**旅館之使用細目「國際觀光旅館」、「一般觀光旅館」、「一般旅館」**，於依第三條第一項規定註記丙種建築用地、遊憩用地均可免經申請同意使用，註記丁種建築用地則得在國1、國2、農1、農2、農3經申請同意使用，農4、城2-1、城3則均得經申請同意使用。

【民宿與旅館業之相關法令】

一、民宿管理辦法

二、發展觀光條例

三、旅館業管理規則

四、觀光旅館業管理規則

五、區域計畫法

六、非都市土地使用管制規則

七、非都市土地容許使用執行要點

八、非都市土地變更編定執行要點

九、申請開發觀光旅館興辦事業計畫審查作業要點

十、非都市土地使用分區及使用地變更申請案件委辦直轄市縣（市）政府審查作業要點

十一、非都市土地開發審議作業規範

十二、新北市政府辦理都計畫旅館區設置一般旅館作業要點

十三、各縣市非都市土地申請變更編定之興辦事業計畫審查作業要點

十四、休閒農業輔導管理辦法

第二十七條附表三

使用分區內各種使用地變更編定原則表

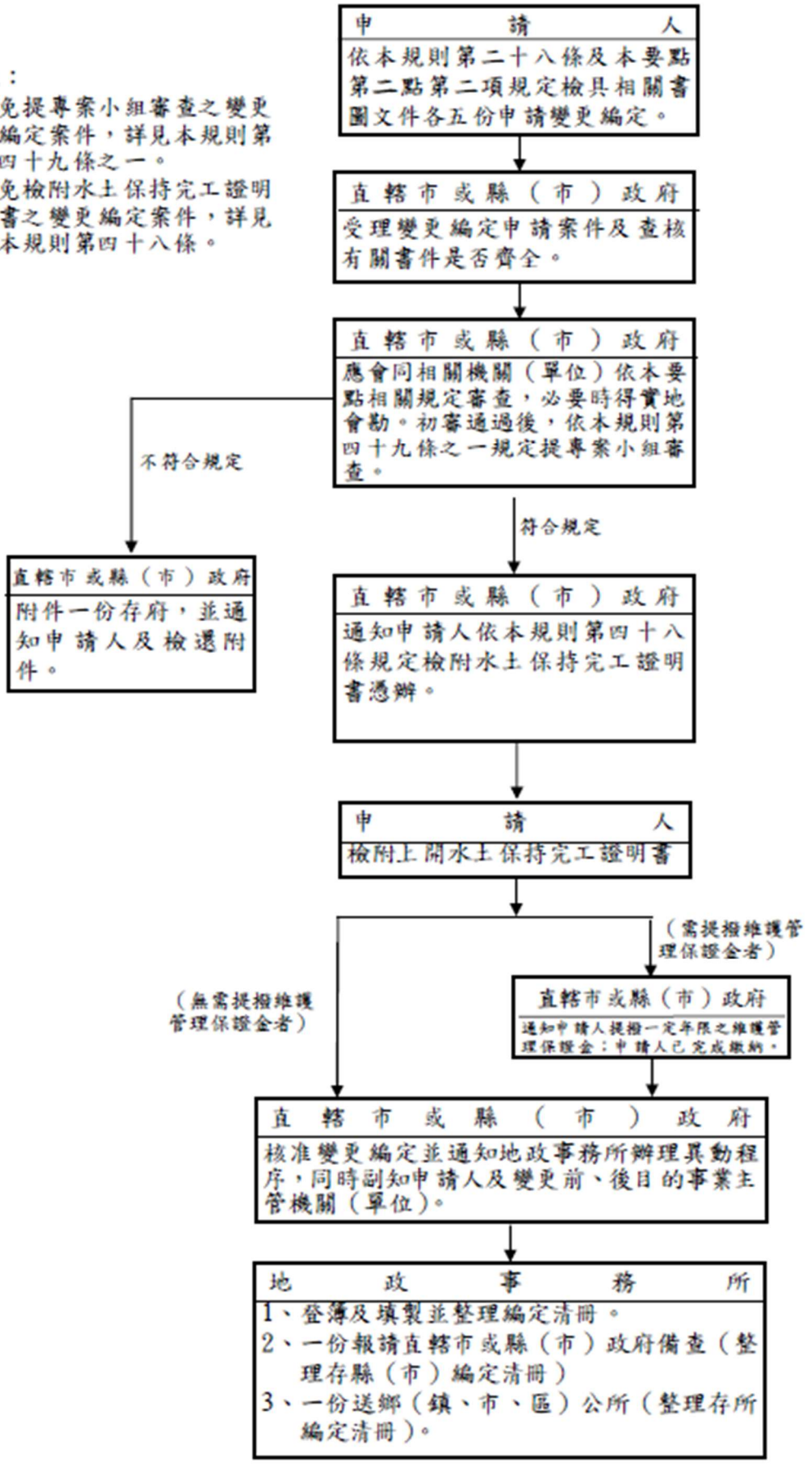
變更編定原則 / 使用分區 / 使用地類別	特定農業區	一般農業區	鄉村區	工業區	森林區	山坡地保育區	風景區	河川區	特定專用區
甲種建築用地	×	×	×	×	×	×	×	×	×
乙種建築用地	×	×	+	×	×	×	×	×	×
丙種建築用地	×	×	×	×	×	×	×	×	×
丁種建築用地	×	×	×	+	×	×	×	×	×
農牧用地	+	+	+	+	+	+	+	+	+
林業用地	×	+	×	+	+	+	+	×	+
養殖用地	×	+	×	×	+	+	+	×	+
鹽業用地	×	+	×	×	×	×	×	×	+
礦業用地	+	+	×	+	×	+	+	×	+
窯業用地	×	×	×	×	×	×	×	×	+
交通用地	×	+	+	+	×	+	+	+	+
水利用地	+	+	+	+	+	+	+	+	+
遊憩用地	×	+	+	+	×	+	+	×	+
古蹟保存用地	+	+	+	+	+	+	+	+	+
生態保護用地	+	+	+	+	+	+	+	+	+
國土保安用地	+	+	+	+	+	+	+	+	+
殯葬用地	×	+	×	×	×	+	+	×	+
特定目的事業用地	+	+	+	+	×	+	+	+	+

說明：一、「×」為不允許變更編定為該類使用地。但本規則另有規定者，得依其規定辦理。

二、「＋」為允許依本規則規定申請變更編定為該類使用地。

附錄三之二　山坡地變更編定案件審查作業程序

附註：
一、免提專案小組審查之變更編定案件，詳見本規則第四十九條之一。
二、免檢附水土保持完工證明書之變更編定案件，詳見本規則第四十八條。



附件四

申請開發觀光旅館興辦事業計畫案件審查作業程序圖

